广州市花都区“7•11”一般生产经营性道路交通事故调查报告

2021年7月11日11时10分许，位于我区凤凰村路三东大道东北20米处发生一起涉生产经营性车辆道路交通事故，事故造成1人死亡，事故造成直接经济损失约90万元。

依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《广州市生产经营性道路交通责任事故调查处理工作指引》（穗安监〔2018〕232号）的有关规定，区交警大队进行了前期调查处理，初步认定肇事车辆对事故发生可能负主要及以上责任，肇事车辆(车牌号码：粤L96621)的车辆类型为重型自卸货车，涉事生产经营单位（博罗县锦柱建材店）所有营运车辆5%以上的车辆存在交通违法行为10次以上（该单位共有营运车辆2辆，其中有1辆车辆在两年内存在交通违法行为10次以上，占该单位所有营运车辆的50%）。按照有关规定，区政府批准成立了由区应急管理局局长卢雪平任组长，区交通运输局、市公安局花都区分局、区总工会和花山镇等部门有关人员组成的广州市花都区“7•11”一般生产经营性道路交通事故调查组（以下简称“事故调查组”），负责开展事故调查处理工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，紧紧围绕“人、车、路、管理、源头监管”等关键要素，通过现场勘验、调查取证和检验鉴定，查明了事故发生经过、原因、人员伤亡情况和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和人员的处理建议，分析了事故暴露出的突出问题和教训，提出了加强和改进工作的措施建议。

经事故调查组调查认定，**广州市花都区“7•11”一般生产经营性道路交通事故是一起生产经营性道路交通责任事故。**

一、事故基本情况

（一）事故发生经过

2021 年 7 月 11 日 11 时 10 分许，王文鑫驾驶粤 L96621 号牌重型自卸货车沿花都区三东大道由东往西行驶至，花都区凤凰村路三东大道东北 20 米（三东大道与凤凰村河畔东路交叉路口）由东往北右转入凤凰村河畔东路时，遇高登科驾驶电动自行车沿三东大道由东往西驶至，结果两车发生碰撞，造成电动自行车驾驶人高登科死亡，两车部分损坏的交通事故。





（二）事发道路情况

事故地点为十字路口。事故地点花都区凤凰村路三东大道东北 20 米（三东大道与凤凰村河畔东路交叉路口），三东大道呈

东西走向，以路中心绿化带划分南北两侧沥青路面，双向八条机动车道，单侧路宽15.3米，机动车道宽3.6米，道路两侧各设有绿化带分隔出一条非机动车道，非机动车道宽2.4米；凤凰村河畔东路呈南北走向，以路中实线划分东西两侧水泥路面，双向两条混合车道，每条车道宽4米。事故路口设有交通信号灯控制车流、人流，设有人行横道标志、人行横道线，有一条南北走向的人向天桥横跨三东大道，路段限速60公里/小时，路面标线清晰，凤凰村河畔东路出三东大道设有停止线、减速线以及交通信号灯。该路口设施较为完善。

经调查，凤凰村河畔东路往北入三东大道路口的限速标志被树叶遮挡。

（三）交警对事故责任认定情况

王文鑫其过错行为是造成事故的全部原因，依照《道路交通事故处理程序规定》第六十条第一款第（一）项之规定，王文鑫就承担此事故的全部责任，高登科不承担此事故责任。

（四）事故车辆情况

1.肇事粤L96621号牌重型自卸货车[①]，所有人：博罗县锦柱建材店，住址：博罗县罗阳镇建设路12号1幢首层6号商铺。

2.电动自行车，车主：高登科，车架号：236522012506100，

① 粤L96621号牌重型自卸货车，检验有效期：2021年12月。机动车交强险：中国太平洋保险公司，交强险号：AGUZ121CTP20B118965Z，商业险号：AGUZ121Y2020B047433F，有效期至：2021年12月18日。

经检验该车为电动自行车，属于非机动车。

3.事故车辆技术鉴定情况

序号	车辆	制动系统	转向系统	车速、是否超载
1	粤L96621号牌重型自卸货车	合格	合格	事故时的行驶速度为16.2km/h，空车
2	电动自行车	合格	合格	事故时的行驶速度为21.5km/h

（五）涉事企业情况

博罗县锦柱建材店（以下称“锦柱建材店”），持有博罗县市场监督管理局核发的营业执照，统一社会信用代码：92441322MA546EXR15+；类型：个体户；经营场所：博罗县罗阳镇建设路12号1幢首层6号商铺，经营者：张锦柱；注册日期：2019年12月12日。取得博罗县交通运输局核发的《道路运输经营许可证》，编号：粤交运管许可惠字441300277238号；经营范围：普通货运；证件有效期：2019年12月19日至2023年12月31日。

锦柱建材店共有货车2辆，经交警部门调查，锦柱建材店名下营运车辆分别是粤L96621号牌、粤L78437号牌，其中粤L96621号牌在两年内存在交通违法行为21次。

经调查，张锦柱为取得《道路运输经营许可证》，所以在博罗县注册成立了锦柱建材店，注册登记的经营场所是在博罗县罗阳镇建设路12号1幢首层6号商铺，但锦柱建材店并没有在注册的经营场所开设办公场所从事生产经营活动。锦柱建材店主要在花都区、白云区开展道路运输经营活动，实际经营场所是在该店经营者张锦柱的住所地花都区花东镇凤凰村南社街六巷3号。

经调查，锦柱建材店存在主要负责人未持证上岗，张锦柱作为企业主要负责人，未取得道路运输企业主要负责人安全考核合格证明；未建立安全生产责任制，企业的安全生产工作职责不清、责任不明；未建立安全生产规章制度，安全管理工作混乱、不到位；安全生产教育和培训不到位，未对肇事司机进行安全生产教育和培训；对事故车辆未履行安全管理职责，未建立生产安全事故隐患排查治理制度；未制定本单位生产安全事故应急救援预案，未按照要求定期组织演练等问题。

（六）相关人员情况

1.王文鑫，男，38岁，汉族，广州市花都区人，粤L96621号牌重型自卸货车驾驶员。持有A2准驾车型驾驶证，初次领证日期为2002年2月10日，有效期从2015年2月10日至2025年2月10日。已取得广州市交通运输局核发的道路运输从业资格证，从业资格类别：货运驾驶员，有效期至2026年11月26

日。经暨南大学法医鉴定中心检验鉴定：王文鑫血液中未检出乙醇成分。

2.高登科，男，30岁，汉族，河源市源城区人。电动自行车驾驶员，已在事故中死亡，经广东省广州市花都区公安司法鉴定中心鉴定：高登科符合重型颅脑损伤死亡。经暨南大学法医鉴定中心检验鉴定：王文鑫血液中未检出乙醇成分。

（七）人员伤亡和直接经济损失情况

事故共造成1人死亡，两车部分损坏。依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB67211-1986）的有关规定，事故造成直接经济损失约90万元。

二、事故应急救援处置效果评价

（一）事故信息接报及响应情况

1.2021年7月11日11时16分，区公安分局值班民警接到出警处广州市公安局交通警察支队指挥中心将警情转到花都区交警大队分控中心。

2.接到警情后，区交警大队六中队值班民警、拖车队、120救护车赶赴现场处理施救。

3.2021年7月11日19时许，交警大队将事故情况于通报至花都区花山镇政府。7月12日上午11时30分许，花山镇副镇长吴晓雯与交警六中队中队长杨斌复勘现场。

(二)应急处置评估

事故接报后，公安交警部门、卫生急救部门、区应急管理局等相关政府职能部门应急救援及时,处置得当,未发生次生事故，应急处置评价为良好。

三、事故原因

1.直接原因

王文鑫驾驶重型自卸货车通过有交通信号灯控制的路口绿灯亮时，准许车辆通行，但转弯时未让被放行的直行车辆通行，其行为是导致本次事故发生的直接原因。

2.间接原因

王文鑫驾驶重型自卸货车没有遵守道路交通安全法律、法规的规定，未按照操作规范安全驾驶、文明驾驶，是导致本次事故发生的间接原因。

四、对有关人员及单位的处理意见

（一）对事故责任人员处理建议

王文鑫，肇事车辆粤L96621号牌重型自卸货车驾驶员。驾驶重型自卸货车没有遵守道路交通安全法律、法规的规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶，通过有交通信号灯控制的路口绿灯亮时，准许车辆通行，但转弯时未让被放行的直行车辆通行，

违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第一款[①]和《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第三十八条第一款第（一）项[②]之规定，导致发生事故，对事故的发生**负有全部责任**，涉嫌犯罪，**建议移送司法机关依法处理**。

（二）其它处理建议

锦柱建材店，肇事车辆粤L96621号牌重型自卸货车所有人。作为道路运输单位，企业主要负责人张锦柱未按照规定通过行业主管部门对其安全生产知识和管理能力的考核，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十七条第二款[③]之规定；未建立安全生产责任制和安全生产规章制度，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款[④]之规定；未对肇事司机进行安全生产教育和培训，致使肇事司机没有遵守道路交通安全法律、法规的规定，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款[⑤]之

① 《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第一款　机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律、法规的规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶。

② 《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第三十八条第一款　机动车信号灯和非机动车信号灯表示：(一)绿灯亮时，准许车辆通行，但转弯的车辆不得妨碍被放行的直行车辆、行人通行；……

③ 《中华人民共和国安全生产法》第二十七条第二款　危险物品的生产、经营、储存、装卸单位以及矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位的主要负责人和安全生产管理人员，应当由主管的负有安全生产监督管理职责的部门对其安全生产知识和管理能力考核合格。考核不得收费。

④ 《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款　生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。

⑤ 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款　生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必

规定；未建立生产安全事故隐患排查治理制度，未及时发现并消除事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款[①]之规定；未制定本单位生产安全事故应急救援预案和定期组织演练，违反了《中华人民共和国安全生产法》第八十一条[②]之规定，**建议由区应急管理局依法处理**。

五、事故防范措施建议

事故调查组结合本起事故暴露出来的问题，提出事故防范措施建议如下：

（一）区交通运输管理局要及时消除事发路段存在的安全隐患，同时对管辖重点路段的道路交通标志、标识是否存在被遮挡、损坏等问题开展排查，对排查出的问题要及时进行整改，消除事故安全隐患。

（二）区交警大队要加大查处摩托车、电动自行车严重道路交通违法行为的力度，严查驾驶摩托车电动自行车未戴安全头盔、超员、无牌无证、酒后驾驶和驾驶已达报废标准摩托车、电动自行车等交通违法行为，坚决做到发现一起，严格处罚教育一

要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

① 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款　生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

② 《中华人民共和国安全生产法》第八十一条　生产经营单位应当制定本单位生产安全事故应急救援预案，与所在地县级以上地方人民政府组织制定的生产安全事故应急救援预案相衔接，并定期组织演练。

起，不消除安全隐患不放行，形成严查严管高压态势，确保行车安全。

（三）锦柱建材店应深刻吸取事故教训并落实好以下工作：

一是立即进行大反思大讨论的警示教育。立即开展安全生产“大学习、大讨论、大反思”活动，深刻反思事故原因，检讨存在问题，确保事故教训入脑入心。要结合事故暴露的问题，组织全体员工进行安全生产警示宣传教育，并在企业醒目位置或场所设立事故警示牌，标明事故时间、原因、伤亡人数、经济损失等信息，警醒企业员工时刻牢记事故教训。

二是立即开展安全风险隐患大排查大整治。举一反三、全面深入地开展风险隐患排查治理，落实安全生产“一线三排”工作机制，针对事故发生的直接原因和深层次原因，深入查找组织管理、教育培训、制度落实、操作规程、个人防护与应急处置等方面的问题隐患，严格落实各项风险管控措施，防止事故再次发生。要认真对照有关法律法规和政策文件的要求，全面自查企业安全生产主体责任落实情况，凡不符合要求的，要立即整改纠正。

三是必须主动向监管部门报告事故整改情况。事故发生后三个月内，要把事故发生后采取的整改措施和落实情况，书面向当地行业或业务监管部门报告。同时，企业负责人还要根据事故大小、影响程度等实际情况主动上门汇报事故整改情况，接受当地

有关行业或业务监管部门的约谈和相关监督检查。